

Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 22 de agosto de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS:

Estos autos caratulaos: “**TEJEDA, Ramón Iván S/Legajo de Ejecución Penal**” (Expte. N° FCB 12459/2019/TO1/7);

Y CONSIDERANDO:

I. Que con fecha 12 de agosto pasado, el interno Ramón Iván Tejeda mediante nota manuscrita remitida a este Tribunal, solicitó se le practique un consejo técnico extraordinario a los fines de su incorporación en la Fase de Confianza.

II. Al fundar técnicamente la petición de su defendido, el Dr. Walter Eduardo Ferrero, refiere que Tejeda ya habría reunido todos los elementos objetivos y subjetivos previstos en la norma para acceder a la Fase de Confianza: conducta, concepto, actividad laboral y escolar.

Agrega, además, que el no ingreso de Tejeda a dicha etapa le causaría un perjuicio innecesario e irreparable.

Por último, funda su pretensión en lo previsto en los art. 6 y 12 de la Ley 24.660.

III. Al contestar la vista que le fuera corrida, el Sr. Fiscal General, Dr. Maximiliano Hairabedián, dictamina que no corresponde el avance a la Fase de Confianza, debido a que por el carácter progresivo del régimen penitenciario es importante que el interno sea incorporado, adquiera y consolide aspectos propios de cada una de las fases del tratamiento, atenuando paulatinamente restricciones inherentes a la pena con cada avance; asimismo, refiere que saltarse una de estas etapas, atentaría contra dicha progresividad, razón por la cual, la decisión del servicio penitenciario de incorporar a Ramón Iván Tejeda a la Fase Afianzamiento es acertada y debidamente fundada.

IV. Cabe señalar que —sin perjuicio de las facultades que corresponde a la administración penitenciaria— compete al Juez de Ejecución la salvaguarda y tutela de los derechos y garantías constitucionales que pudieran verse vulneradas durante el trascurso de la faz ejecutiva de la pena,

USO OFICIAL



ya que la ejecución debe ser sometida a control permanente en virtud de lo dispuesto por los arts.3 y 4 de la Ley 24.660.

Establecido ello, ingresando al análisis de la cuestión planteada, en primer término, corresponde mencionar que el art. 7 punto IV, inc. "c" de la Ley 24.660, según ley 27375, establece que: *"Las decisiones operativas para el desarrollo de la progresividad del régimen penitenciario, reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, serán tomadas por: (...) IV. El juez de ejecución o competente en los siguientes casos: (...) c) Cuando, excepcionalmente, el condenado pudiera ser promovido a cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecúe a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos. Esta resolución deberá ser fundada.*

Es decir, la norma de mención, permite al Juez de Ejecución evaluar la posibilidad del avance excepcional de un interno a cualquier fase del Período de Tratamiento de acuerdo al resultado de los estudios técnico-criminológicos.

Ahora bien, mediante Orden Interna N°1094/2022 del mes de diciembre de 2022, Ramón Iván Tejeda fue incorporado a la fase de socialización del periodo de tratamiento con concepto regular, conducta nueve (09), fundamentando, la autoridad penitenciaria lo resuelto, en la ausencia de participación por parte de Tejeda en actividades de tratamiento, educativas y laborales.

Luego, con fecha 21 de junio de 2023, mediante Orden Interna N°2270/2023 se resolvió incorporar al interno en la Fase de Consolidación del periodo de tratamiento, manteniéndose el concepto de Tejeda en regular; el avance se fundó en la estabilidad conductual y su participación en los programas de tratamiento.

Posteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2023, mediante Orden Interna N°4561/2023, se resolvió mantener a Tejeda en la Fase de Consolidación, elevando su concepto de regular a bueno, con fundamento en su estabilidad conductual y participación en programas de tratamiento, pero con disidencia de las secciones de psicología y servicio social, que



Poder Judicial de la Nación

evidenciaron un exiguo reconocimiento por parte de Tejeda del daño ocasionado a terceros con su actuar delictivo.

Finalmente, mediante Orden Interna N°2018/24, del mes de julio del presente, el Sr. director del Módulo II del Complejo Carcelario N°1, resolvió incorporar a Ramón Iván Tejeda a la Fase de Afianzamiento del periodo de tratamiento, mantener su calificación de concepto en bueno y su conducta en ejemplar 10, estableciendo el mes de diciembre próximo como fecha de actualización.

De lo reseñado se advierte que el interno Tejeda viene avanzando en el tratamiento penitenciario, según cómo ha ido logrando alcanzar las recomendaciones propuestas por el Consejo Criminológico en cada una de las áreas, pudiendo alcanzar a la fecha su incorporación en la Fase de Afianzamiento con concepto bueno y conducta Ejemplar; es decir, no surge que el tratamiento penitenciario que viene llevando a cabo el interno, merezca, por el momento, la realización de un Consejo Criminológico Extraordinario, dado que ha sido recientemente incorporado a la Fase de Afianzamiento y más aún, cuando corresponde la actualización en el mes de diciembre próximo (cuatro meses); sumado a que, aparece como razonable que el interno vaya adquiriendo y afianzando los aspectos propios de cada una de las fases del tratamiento, en este caso de la Fase de Afianzamiento.

Asimismo, como es sabido, el avance de los internos a través de las distintas fases del tratamiento penitenciario debe efectuarse de manera gradual y progresiva, y, excepcionalmente, en caso que se advierta un detenimiento injustificado en la progresividad, el Juez de Ejecución podrá disponer fundadamente su incorporación a cualquier otra fase, incluso eludiendo el orden y la escala ascendente de las fases, circunstancia que no se advierte en el caso del interno Tejeda.

Por lo dicho, no corresponde hacer lugar al pedido efectuado por la defensa técnica, a fin de que se le practique un consejo criminológico extraordinario al interno Ramón Iván Tejeda a los fines de su avance a la Fase de Confianza.

USO OFICIAL



SE RESUELVE:

NO HACER LUGAR al pedido efectuado por el Dr. Walter Gerardo Ferrero, de que se le practique a su asistido Ramón Iván Tejeda un consejo criminológico extraordinario a fin de que se lo incorpore a la Fase de Confianza del Período de Tratamiento, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

Protocolícese y hágase saber.

JULIAN FALCUCCI
PRESIDENTE

ANGELES DIAZ BIALET
SECRETARIA DE EJECUCIÓN PENAL

